



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rivaldo Wowor
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Pandu Lk.I.Kec.Bunaken Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rivaldo Wowor ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bety C Luntungan, SH dan Suzeth A Simbolon, SH, Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Rudy Centre" beralamat di desa purwerjo Tengah Kec Modayag, Kab Bolaang Mongendow Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIVALDO WOWOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIVALDO WOWOR dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetpak barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau terbuat dari besi dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dengan panjang mata pisau 19.2 Cm, lebar 2,5 Cm dan salah satu sisinya tajam kemudian gagang pisau terbuat dari kayu dan memiliki sarung terbuat dari kayu. **Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia, terdakwa RIVALDO WOWOR pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado tepatnya di Kompleks Perumahan Puri Permai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban DUTA NUOS, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kemudian terdakwa mendapat informasi di Perumahan Puri Permai Kecamatan Mapanget Kota Manado ada kediaman rumah sedang melasanakan acara disko, sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju ke Perumahan Puri Permai sesampainya terdakwa di acara, terdakwa bertemu dengan saksi ROLANDI WOWOR yakni saksi ROLANDI WOWOR sedang berada didalam acara tersebut bersama dengan teman-temannya yang terdakwa tidak tahu namanya yang saat itu sedang mengkomsumsi minuman keras, kemudian terdakwa ikut bergabung. Pada sekitar jam 02.00 Wita terdakwa melihat ada beberapa orang pemuda yang terdakwa tidak kenal sedang begoyang atau joget dengan hiburan disco tanah, lalu saksi ROLANDI WOWOR juga ikut bergabung dan ikut joget dengan beberapa orang pemuda tersebut selanjutnya terdakwa ikut bergabung bergoyang dan berdiri dijejeran saksi ROLANDI WOWOR dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa melihat beberapa orang pemuda yang terdakwa tidak kenal langsung memukul saksi ROLANDI WOWOR hingga saksi ROLANDI WOWOR terjatuh ketanah selanjutnya terdakwa lari menuju ke sepeda motornya dan mengambil pisau dibagasi motor miliknya kemudian terdakwa kembali dan melihat korban yang saat itu sedang berdiri dan memukul saksi ROLANDI WOWOR dimana posisi saksi ROLANDI WOWOR sudah dalam posisi terjatuh ketanah kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung menikam leher sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh ketanah kemudian beberapa pemuda yang terdakwa tidak kenal yang memukul saksi ROLANDI WOWOR langsung menjauhi tempat tersebut dikarena melihat terdakwa sudah menikam korban selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh beberapa orang pemuda yang terdakwa tidak kenal namun mereka tidak menemukan terdakwa dan sekitar jam 07.00 Wita terdakwa langsung ditangkap oleh petugas ke Polisian dan diamankan di Polresta Manado bersama dengan barang bukti pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIVALDO WOWOR korban DUTA NUOS meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit RSU Manado Medical Center, Nomor: 27/Otopsi/XI/2024, tanggal 13 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOLA T. S. MALLO, MKes., Sp.FM selaku dokter yang memeriksa menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Jenazah tertutup jaket bertopi berwarna krem dengan bagian lengan berwarna biru keabu-abuan pada dada kiri bertuliskan. Jenazah berpakaian kaos berkerah lengan pendek warna merah maroon berlumuran darah, celana panjang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu-abu muda berlumuran darah, ikat pinggang dengan tali warna hijau, celana dalam berwarna biru dengan bagian pinggang bertuliskan LAKERS 23 berwarna putih. Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus sepuluh satu sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda-tanda kematian, kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat pada belakang tubuh warna ungu mulai menetap. Pada ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan Pada daerah dahii kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter diatas alis terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu senntimeter,,disekitarnya terdapat memar dengan ukuran Sembilan sentimeter kali tiga sentimeter. Pada daerah pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dibawa sudut mata tiga luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lma sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada daerah piipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter dibawah sudat mata terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter. Pada daerah bawah kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada daerah dagu tepat pada garis pertengahan depan dan empat sentimeter dibawah suduat bibir terdapat tiga luka lecet dengan ukuran masing-masing tiga koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada daerah pangkal leher kanan depan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu dan serratus tiga puluh delapan sentimeter diatas tumt terdapat luka terbuka miring dari kanan atas kekiri kebawah dengaan ukuran Panjang tiga sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dalam luka masuk kerongga dada kiri. Pada daerah lengan bawah kiri, empat sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada daerah punggung tangan kanan, delapan sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka lecet dengan ukuruan nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pada daerah lengan atas kanan, lima sentimeter diatas lipat siku terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada daerah siku kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter klai satu sentimeter. Pada daerah punggung tangan kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada daerah lutut kaan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter. Pada daerah lutut kiri, terdapat memar dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd



Pemeriksaan Dalam :

Pada kulit kepala bagian dalam depan terdapat resapan darah dengan ukuran tiga belas sentimeter kali lima sentimeter. Tulang tengkorak utuh dan tidak tampak tanda kekerasan. Pada daerah otot leher kanan terdapat resepan darah dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter. Pembuluh nadi dari jantung ke leher, kepala dan kelengan kiri tampak terpotong putud. Tenggorokon tampak terpotong. Dalam tenggorokan terdapat cairan berwarna merah kecoklatan, dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak tujuh ratus mililiter. Pada paru kiri bagian atas terdapat luka tembus. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda -tanda kekerasan. Jantung sebesar Kepalan tangan korban. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, Lambung berisi makanan yang belum habis tercerna berwarna kehitaman ALUR LUKA Luka yang ditemukan pada daerah pangkal leher kanan depan membentuk alur sebagai berikut: Luka menembus kulit, Jaringan dibawa kulit, Otot, memotong pembuluh nadi dari jantung ke leher, kepala dan ke lengan kiri, memotong tenggerokom, masuk kerongga dada kiri menembus paru kiri baga atas dan masuk ke jaringan antar iga ke empat. Alur luka berjalan dari kanan depan atas ke kiri belakang bawah, membentuk sudut empat puluh lima derajat dari sumbu tubuh dengan Panjang alur tujuh belas sentimeter.

KESIMPULAN :

Lama kematian korban diperkirakan telah berlangsung tujuh sampai Sembilan jam pada saat pemeriksaan. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan : Pada pasal satu angka romawi ayat lima (a),(b),(c),(d),(e),(g),(h),(i),(j),(k),(l) dan (m) adalah kekerasan tumpul. Pada pasal satu angka romawi ayat lima (f) adalah kekerasan tajam. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah pangkal leher kanan depan yang memotong pembuluh nadi dari jantung ke leher, kepala dan lengan kiri serta memotong tenggerokon sehingga darah masuk ke saluran pernapasan menyebabkan kegagalan pernapasan. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek di bagian bokong kanan dan di pelipis kiri oleh akibat kekerasan dengan benda tajam (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa iaterdakwa RIVALDO WOWOR pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 sekitar jam 03.30 Wita, bertempat di Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado tepatnya di Kompleks Perumahan Puri Permai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yakni korban DUTA NUOS, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kemudian terdakwa mendapat informasi di Perumahan Puri Permai Kecamatan Mapanget Kota Manado ada kediaman rumah sedang melasanakan acara disko, sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju ke Perumahan Puri Permai sesampainya terdakwa di acara, terdakwa bertemu dengan saksi ROLANDI WOWOR yakni saksi ROLANDI WOWOR sedang berada didalam acara tersebut bersama dengan teman-temannya yang terdakwa tidak tahu namanya yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras, kemudian terdakwa ikut bergabung. Pada sekitar jam 02.00 Wita terdakwa melihat ada beberapa orang pemuda yang terdakwa tidak kenal sedang begoyang atau joget dengan hiburan disco tanah, lalu saksi ROLANDI WOWOR juga ikut bergabung dan ikut joget dengan beberapa orang pemuda tersebut selanjutnya terdakwa ikut bergabung bergoyang dan berdiri dijejeran saksi ROLANDI WOWOR dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa melihat beberapa orang pemuda yang terdakwa tidak kenal langsung memukul saksi ROLANDI WOWOR hingga saksi ROLANDI WOWOR terjatuh ketanah selanjutnya terdakwa lari menuju ke sepeda motornya dan mengambil pisau dibagasi motor miliknya kemudian terdakwa kembali dan melihat korban yang saat itu sedang berdiri dan memukul saksi ROLANDI WOWOR dimana posisi saksi ROLANDI WOWOR sudah dalam posisi terjatuh ketanah kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung menikam leher sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh ketanah kemudian beberapa pemuda yang terdakwa tidak kenal yang memukul saksi ROLANDI WOWOR langsung menjauhi tempat tersebut dikarena melihat terdakwa sudah menikam korban selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh beberapa orang pemuda yang terdakwa tidak kenal namun mereka tidak menemukan terdakwa dan sekitar jam 07.00 Wita terdakwa langsung ditangkap oleh petugas ke Polisian dan diamankan di Polresta Manado bersama dengan barang bukti pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIVALDO WOWOR korban DUTA NUOS meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit RSU Manado Medical Center, Nomor: 27/Otopsi/XI/2024, tanggal 13 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOLA T. S. MALLO, MKes., Sp.FM selaku dokter yang memeriksa menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd



Pemeriksaan Luar :

Jenazah tertutup jaket bertopi berwarna krem dengan bagian lengan berwarna biru keabu-abuan pada dada kiri bertuliskan. Jenazah berpakaian kaos berkerah lengan pendek warna merah maroon berlumuran darah, celana panjang berwarna abu-abu muda berlumuran darah, ikat pinggang dengan tali warna hijau, celana dalam berwarna biru dengan bagian pinggang bertuliskan LAKERS 23 berwarna putih. Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus sepuluh satu sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda-tanda kematian, kaku mayat seluruh tubuh, lebam mayat pada belakang tubuh warna ungu mulai menetap. Pada ujung-ujung jari tangan berwarna kebiruan Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan Pada daerah dahii kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter diatas alis terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter,, disekitarnya terdapat memar dengan ukuran Sembilan sentimeter kali tiga sentimeter Pada daerah pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dibawa sudut mata tiga luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada daerah pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter dibawah sudut mata terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter. Pada daerah bawah kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada daerah dagu tepat pada garis pertengahan depan dan empat sentimeter dibawah sudut bibir terdapat tiga luka lecet dengan ukuran masing-masing tiga koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada daerah pangkal leher kanan depan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah puncak bahu dan serratus tiga puluh delapan sentimeter diatas tumt terdapat luka terbuka miring dari kanan atas kekiri kebawah dengan ukuran Panjang tiga sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dalam luka masuk kerongga dada kiri. Pada daerah lengan bawah kiri, empat sentimeter dibawah lipat siku terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada daerah punggung tangan kanan, delapan sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pada daerah lengan atas kanan, lima sentimeter diatas lipat siku terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada daerah siku kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter. Pada

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah punggung tangan kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Pada daerah lutut kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter. Pada daerah lutut kiri, terdapat memar dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter

Pemeriksaan Dalam :

Pada kulit kepala bagian dalam depan terdapat resapan darah dengan ukuran tiga belas sentimeter kali lima sentimeter. Tulang tengkorak utuh dan tidak tampak tanda kekerasan. Pada daerah otot leher kanan terdapat resepan darah dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter. Pembuluh nadi dari jantung ke leher, kepala dan kelengan kiri tampak terpotong putus. Tenggorokan tampak terpotong. Dalam tenggorokan terdapat cairan berwarna merah kecoklatan, dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak tujuh ratus mililiter. Pada paru kiri bagian atas terdapat luka tembus. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jantung sebesar Kepalan tangan korban. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Lambung berisi makanan yang belum habis tercerna berwarna kehitaman

ALUR LUKA Luka yang ditemukan pada daerah pangkal leher kanan depan membentuk alur sebagai berikut: Luka menembus kulit, Jaringan dibawa kulit, Otot, memotong pembuluh nadi dari jantung ke leher, kepala dan ke lengan kiri, memotong tenggorokan, masuk kerongga dada kiri menembus paru kiri bagian atas dan masuk ke jaringan antar iga ke empat. Alur luka berjalan dari kanan depan atas ke kiri belakang bawah, membentuk sudut empat puluh lima derajat dari sumbu tubuh dengan Panjang alur tujuh belas sentimeter.

KESIMPULAN :

Lama kematian korban diperkirakan telah berlangsung tujuh sampai Sembilan jam pada saat pemeriksaan. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan : Pada pasal satu angka romawi ayat lima (a),(b),(c),(d),(e),(g),(h),(i),(j),(k),(l) dan (m) adalah kekerasan tumpul. Pada pasal satu angka romawi ayat lima (f) adalah kekerasan tajam. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah pangkal leher kanan depan yang memotong pembuluh nadi dari jantung ke leher, kepala dan lengan kiri serta memotong tenggorokan sehingga darah masuk ke saluran pernapasan menyebabkan kegagalan pernapasan. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek di bagian bokong kanan dan di pelipis kiri oleh akibat kekerasan dengan benda tajam (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan akan tetapi tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. SAKSI **FRANSISCO RUITAN** ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa ia mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pembunuhan.
- Bahwa saksi pelapor menjelaskan bahwa ia mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus menghilangkan jiwa orang lain (pembunuhan) yang dilakukan oleh terdakwa bernama RIVALDO WOWOR terhadap korban bernama DUTA ERLANGGA NUOS.
- Bahwa saksi pelapor menjelaskan bahwa informasi yang saksi peroleh bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wita di Perum Puri Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa saksi pelapor menjelaskan bahwa pada saat terjadinya kasus tersebut saksi tidak melihatnya karena saksi tidak berada di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi pelapor menjelaskan bahwa informasi yang saksi peroleh dan kondisi luka yang dialami korban, bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri korban menggunakan alat bantu berupa benda tajam.
- Bahwa saksi pelapor menjelaskan bahwa kronologisnya adalah pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wita, saat itu saksi sedang berada di rumah sedang tidur kemudian Handponenya berbunyi dan diangkat oleh istri saksi kemudian Handpone tersebut diberikan kepada saksi kemudian saat itu yang menelepon adalah Lk.JORDAN dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi bernama DUTA NUOS (koko) sudah ditikam, dan saat itu tidak disebutkan dimana lokasi kejadiannya dan handpone langsung dimatikan, kemudian saksi mendapat informasi bahwa DUTA NUOS sudah dibawa ke rumah sakit Pancaran Kasih Manado, kemudian saat itu juga saksi langsung ke rumah sakit Pancaran Kasih dan setelah sampai di rumah sakit saksi hanya menunggu di luar Unit Gawat Darurat dan saksi tidak masuk karena merasa panik dan sedih kemudian pihak Dokter rumah sakit menjelaskan bahwa korban saat dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal dunia, kemudian saat itu saksi langsung kembali ke rumah kemudian datang ke Polresta Manado dan melaporkan kejadian tersebut.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd



- Bahwa saksi pelapor menjelaskan bahwa sebagai ayah kandung korban tidak pernah mendapat informasi kalau korban pernah bermasalah dengan orang lain bahkan saksi tidak pernah melihat korban bermasalah dengan orang lain.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah dari pihak terdakwa menerima bantuan atau dating minta maaf.
- Bahwa saksi pelapor menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi sebagai ayah kandung korban meminta kepada pihak kepolisian agar supaya terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. SAKSI FEBRIYANTO DWI SAPUTRA SUDJONO;

- Bahwa saksi mengerti yaitu dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penganiayaan secara bersama sama dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa ia mengerti diintai keterangan sehubungan dengan kasus menghilangkan jia orang lain (pembunuhan).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar Jam 04.00 wita yang bertempat di Perum Permai Bengkol Kec Mapanget Kota Manado.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan menghilangkan jiwa orang lain (pembunuhan) adalah terdakwa RIVALDO WOWOR sedangkan korbanya adalah lelaki bernama DUTA NUOS.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat terdakwa dan saksi RILANDO WOWOR berjoget di acara.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu jarak saksi dengan korban kurang lebih tiga meter dan saat itu korban tidak mabuk duduk diam.
- Saksi menjelaskan bahwa saat kejadian ada rebut-ribut terdakwa dengan teman-teman trus merembet di tempat saksi dan korban duduk.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara dari terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban saksi tidak mengetahui secara pasti di karenakan pada saat itu saksi juga terlibat perkelahian dengan seseorang yang saksi tidak kenal dan pada akhirnya lelaki yang terlibat perkelahian dengan saksi langsung melarikan diri maka saksipun saat itu juga langsung berbalik badan dan di saat bersamaan itu juga saksi melihat korban sudah terjatuh ke jalan paving dan saksi melihat terdakwa RIVALDO WOWOR sudah berlari kearah perkebunan perumahan sambil memegang sebilah pisau yang pada akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri.



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau badik.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menikam sebanyak satu kali yang menggena di seputaran leher sebelah kanan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa korban ditikam saat sedang duduk dan akan siap-siap berdiri
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang pada awalnya saksi bersama korban berada di acara perkawinan yang berada di Perum Permai Bengkol Kec Mapanget Kota Manado di mana pada saat itu acara tersebut minum minuman keras sambil di iringi musik sehingga seiring waktu berjalan saksi bergoyang namun pada saat saksi sudah selesai bergoyang masih terdapat beberapa orang yang bergoyang dan tidak lama pada saat saksi sudah duduk saksi melihat sudah ada yang terlibat perkelahian namun saksi tidak tahu siapa saja yang terlibat perkelahian tersebut dan seiring waktu berjalan pada saat mereka berkelahi di mana saksi di pukul oleh seseorang yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sebuah kursi plastic sehingga saksi dengan lelaki tersebut langsung terlibat perkelahian hingga pada akhirnya lelaki tersebut yang terlibat perkelahian dengan saksi langsung melarikan diri maka saksipun saat itu juga langsung berbalik badan dan di saat bersamaan itu juga saksi melihat korban sudah terjatuh ke jalan paving dan saksi melihat terdakwa RIVALDO WOWOR sudah berlari ke arah perkebunan perumahan sambil memegang sebilah pisau maka saksipun mencoba mengejarnya namun terdakwa berhasil melarikan diri di karenakan pada saat saksi mencoba untuk mengamankan terdakwa, terdakwa tidak bisa diamankan karena menganyunkan pisau tersebut ke arah saksi dan para pengunjung dalam acara tersebut, sehingga tidak bisa mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang setau saksi bahwa korban mengalami luka tusukan pada bagian leher kanan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat diperlihatkan di hadapan saksi 1 (Satu) Buah senjata tajam berupa pisau yang terbuat dari besi dengan ciri ciri ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 19.2 cm, lebar 2,5 cm dan salah satu sisinya tajam kemudian gagang pisau terbuat dari kayu dan memiliki sarung



terbuat dari kayu, adaah senjata tajam yang dipakai terdakwa untuk menikam korban.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penerangan di sekitar tempat kejadian tersebut terang di karenakan terdapat cahaya lampu dari tenda acara.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu siapa nama yang berkelahi pada saat saksi selesai bergoyang di karenakan pada saat itu saksi beserta beberapa rekannya yang lainnya dan termasuk korban pada saat itu sedang duduk sambil bercerita.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama ini antara korban dan terdakwa tidak pernah bermasalah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah acara tersebut mempunyai ijin atau tidak.

Tanggapan terdakwa atas keterangan Saksi posisi korban saat itu tidak duduk tapi berdiri.

3. SAKSI HILARY PUTRI TAKALAO;

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti adanya diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan penikaman.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat langsung karena saksi berada dilokasi kejadian.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan menghilangkan jiwa orang lain (pembunuhan) seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak tahu namanya, namun setelah saksi berada dikantor Polisi untuk memberikan keterangan, dan kemudian pihak penyidik memperlihatkan foto seorang laki-laki dan foto tersebut adalah terdakwa yang membunuh korban dan inforamsi dari Polisi terdakwa bernama RIVALDO WOWOR sedangkan korbanya adalah lelaki bernama DUTA NUOS.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Perumahan Puri Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban dengan menggunakan alat bantu berupa pisau terbuat dari besi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban adalah saat itu saksi sedang duduk didalam acara dimana saat itu saksi menemani pacarnya yang sudah tidur kemudian disebelah kanan saksi terdapat beberapa orang pemuda yang saksi tidak kenal sedang berjoget dengan hiburan disco tanah kemudian didepan saksi terdapat korban sedang duduk dikursi bersama dengan Lk. MUHAMMAD REZKY JAMALUDDIN Alias



KIKI, kemudian para pemuda yang berjoget disebelah kanan saksi yang saksi tidak kenal sudah saling baku pukul kemudian saksi berdiri dan membangunkan pacarnya lalu menjauh dari tempat itu dan pergi kedepan salah satu rumah warga dan dari jarak kurang lebih 10 meter saksi melihat terdakwa dengan memegang pisau kemudian menuju kedepan korban lalu terdakwa langsung menikam korban dengan pisau tersebut hingga korban terjatuh ketanah kemudian terdakwa malarikan diri.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu terdakwa melakukan tikaman sebanyak satu kali dan mengenai kearah bagian sebelah leher kanan korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi melihat posisi terdakwa datang kedepan korban dengan memegang pisau sedangkan posisi korban saat itu masih duduk dikursi kemudian pada saat terdakwa sudah mendekati korban terdakwa langsung menikam korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau hingga korban roboh ketanah dan penerangan pada saat itu terang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang saksi lakukan saat itu hanya diam ditempat, saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena saksi takut melihat korban sudah roboh ketanah dan sudah berdarah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu tidak ada orang lain ikut menganiaya korban melainkan hanyalah terdakwa sendiri yang menganiaya korban dengan cara menikam dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kronologis kejadianya adalah pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar jam 21.00 Wita, saat itu saksi diajak oleh pacarnya untuk datang keacara pesta perkawinan yang berada di Perum Puri Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget, dan setibanya di acara tersebut mereka berdua langsung makan dan selesai makan mereka berdua duduk-duduk didalam acara hingga pukul 24.00 Wita kemudian pacar saksi tertidur dikursi dan kemudian saat itu saksi melihat korban bersama dengan Lk. MUHAMMAD REZKY JAMALUDDIN Alias KIKI sedang duduk duduk dikursi didepan saksi dan disebelah kanan saksi terdapat beberapa orang pemuda yang saksi tidak kenal sedang bergojet dengan hiburan acara disco tanah dan sekitar pukul 04.00 Wita atau sudah masuk hari minggu tanggal 10 November 2024 saat itu saksi melihat para pemuda yang ada disebelah kanan saksi yang sedang berjoget tiba tiba sudah saling baku pukul kemudian saksi berdiri dan



membangunkan pacarnya lalu menjauh dari tempat itu dan pergi kedepan salah satu rumah warga dan dari jarak kurang lebih 10 meter saksi melihat terdakwa yang sudah memegang pisau menuju kedepan korban kemudian terdakwa langsung menikam dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali kena disepertan samping kanan leher korban hingga korban roboh ketanah kemudian terdakwa langsung melarikan diri setelah itu saksi menghampiri korban dan melihat dibagian samping kanan leher terdapat luka tusuk dan saat itu korban sudah tidak bergerak kemudian saat itu ada beberapa orang pemuda langsung membawa korban kerumah sakit dan beberapa saat kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa senjata tajam berupa pisau terbuat dari besi dengan ciri ciri ujungnya runcing, dengan panjang mata pisau 19.2 Cm, lebar 2,5 dan salah satu sisinya tajam kemudian gagang pisau terbuat dari kayu dan memiliki sarung terbuat dari kayu, adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. SAKSI NATASYA FEBIOLA SENDUK;

- Bahwa saksi saat dimintai keterangan mengerti sehubungan dengan kasus menghilangkan jiwa orang lain (pembunuhan).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat langsung karena saksi berada dilokasi kejadian.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan menghilangkan jiwa orang lain (pembunuhan) seorang laki-laki yang bernama RIVALDO WOWOR sedangkan korbanya adalah lelaki bernama DUTA NUOS.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Perumahan Puri Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado tepatnya dirumah keluarga RUITAN-MANDAGI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penikaman hingga korban meninggal dunia dengan menggunakan alat bantu berupa pisau terbuat dari besi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa menikam korban hingga korban meninggal dunia adalah saat itu saksi sedang duduk didalam acara bersama dengan saksi Pr. HILARY PUTRI TAKALAO sambil minum beer putih kemudian disebelah kanan saksi terdapat beberapa orang pemuda yang saksi tidak kenal sedang berjoget dengan hiburan disco tanah kemudian didepan saksi terdapat korban sedang duduk dikursi bersama dengan Lk. MUHAMMAD



REZKY JAMALUDDIN Alias KIKI, kemudian para pemuda yang berjoget disebelah kanan saksi yang saksi tidak kenal sudah saling baku pukul kemudian mengarah ketempat duduk saksi kemudian saksi melihat terdakwa yang sudah memegang pisau langsung menikam korban yang saat itu korban dalam posisi duduk dikursi hingga korban terjatuh ketanah kemudian terdakwa malarikan diri.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu terdakwa melakukan tikaman sebanyak satu kali dan mengenai bagian bawah sebelah leher kanan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa posisi terdakwa saat itu sedang berjoget kemudian terjadi keributan lalu saksi melihat terdakwa sudah memegang pisau kemudian datang mendekati korban dimana korban dalam posisi duduk dikursi kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak satu kali hingga korban roboh ketanah kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan penerangan pada saat itu terang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat melihat terdakwa menikam korban saat itu saksi tidak melakukan apa-apa karena takut melihat terdakwa sudah memegang pisau dan setelah terdakwa sudah melarikan diri barulah saksi mendekati korban yang saat itu dalam kondisi terbaring ketanah, berlumuran darah dan sudah tidak bergerak.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu tidak ada orang lain ikut menganiaya korban melainkan hanyalah terdakwa sendiri yang menganiaya korban dengan cara menikam dengan menggunakan pisau.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kronologis kejadianya adalah pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar jam 17.00 Wita saat itu saksi datang keacara pesta perkawinan di rumah Temannya yaitu Keluarga RUITAN-MANDAGI yang berada di Perum Puri Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota maando, dan pada malam harinya sekitar pukul 24.00 Wita saat itu diacara tersebut ada kegiatan disco tanah kemudian saat itu saksi bersama dengan temannya bernama Pr. HILARY PUTRI TAKALAO, duduk duduk dikursi kemudian disebelah kanan saksi terdapat beberapa orang pemuda yang saksi tidak kenal sedang berjoget dan didepan saksi terdapat korban sedang duduk duduk dikursi plastic bersama dengan lelaki bernama Lk. MUHAMMAD REZKY JAMALUDDIN Alias KIKI, dan sekitar pukul 04.00 Wita, saat itu saksi melihat para pemuda yang saksi tidak kenal sudah berkelahi kemudian saksi melihat terdakwa yang datang dari kerumunan para pemuda yang saling berkelahi yang saat itu sudah memegang pisau kemudian menuju kedepan korban yang saat



itu korban sedang duduk duduk dikursi kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak satu kali kena dibagian bahwa sebelah kanan leher korban kemudian korban roboh ketanah kemudian terdakwa langsung melarikan diri setelah itu saksi mendekat dan melihat korban dengan posisi tergeletak ditanah dengan kondisi sudah tidak bergerak dan sudah berlumuran darah kemudian korban langsung diangkat dan dibawa kerumah sakit dan beberapa saat kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setau saksi saat itu korban tidak pernah ikut melakukan pemukulan kepada seseorang karena saat itu saksi hanya melihat korban hanya duduk duduk dikursi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa senjata tajam berupa pisau terbuat dari besi dengan ciri ciri ujungnya runcing, dengan panjang mata pisau 19.2 Cm, lebar 2,5 dan salah satu sisinya tajam kemudian gagang pisau terbuat dari kayu dan memiliki sarung terbuat dari kayu, adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. SAKSI SEOLOMITHA DIANMIRA MANDOSA;

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti adanya diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan penikaman.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian yang dimaksud terjadi pada hari Minggu 10 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wita yang terjadi di Perum Puri Permai Kel.Bengkol Kec.Mapanget Kota Manado.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korbannya adalah Lk.DUTA NUOS sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Lelaki RIVALDO WOWOR Alias Aldo.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengenal dengan korban namun saksi mengetahui saat saksi dimintai keterangan yang mana korban bernama DUTA NUOS sedangkan yang menjadi terdakwa RIVALDO WOWOR Alias Aldo dimana saksi kenal sebagai teman dan antara korban dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi hanya mengetahui bahwa Lk.DUTA NUOS menjadi korban pembunuhan saat itu saksi dimana saksi sempat melihat korban di tempat kejadian yang saat itu sudah terjatuh di tanah, dan untuk terdakwa pembunuhan awalnya saksi tidak mengetahui siapa terdakwa tersebut namun setelah di mintai keterangan oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi terdakwa adalah Lk.RIVALDO WOWOR Alias Aldo.



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi dan Lk.ROLANDI WOWOR datang di tempat acara pernikahan yang bertempat di lokasi kejadian dan setelah saksi sampai di lokasi kejadian saksi dan teman-temannya duduk dan juga miras kemudian mereka berjoget (goyang) dan tidak lama terdakwa datang seorang diri dan langsung duduk di samping saksi, dan tidak lama kemudian saksi kembali berjoget (goyang) dan setelah saksi selesai berjoget saksi melihat Lk.ROLANDI WOWOR sudah di aniaya oleh orang-orang yang saksi tidak kenal kemudian saksi mendekati ke arah Lk.ROLANDI WOWOR untuk memisahkan dari orang-orang yang saksi tidak kenal, dan saat saksi mendekati Lk.ROLANDI WOWOR berinisiatif mengambil kursi plastik untuk mengusir orang-orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Lk.ROLANDI WOWOR dan setelah saksi mengambil kursi tersebut saksi berusaha mencari teman-teman lain namun teman-teman saksi sudah tidak ada, kemudian saksi melihat Lk.ROLANDI WOWOR sudah berjalan menjauh dari lokasi kejadian, dan saat saksi mengikuti Lk.ROLANDI WOWOR kemudian saksi melihat korban dari jarak 15 meter sudah terjatuh di tanah dan mengeluarkan darah dan sudah tidak bergerak, dan saat itu saksi langsung terus mengikuti Lk.ROLANDI WOWOR yang sudah menjauh dari tempat kejadian yang di kejar oleh orang-orang yang tidak dikenal.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sempat melihat terdakwa yang saat itu terdakwa sempat berteriak “weii...qt pe kaka” dan tidak lama kemudian saksi tidak melihat dimana terdakwa karena saksi fokus kepada Lk.ROLANDI WOWOR yang saat itu sedang posisi berjalan setelah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian penerangan ada malam itu remang-remang.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. SAKSI ROLANDI WOWOR;

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti adanya diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan penikaman.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama FRANCISCO RUITAN selaku Pelapor.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama DUTA NUOS selaku Korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal orang yang bernama RIVALDO WOWOR selaku terdakwa yang mana ia adalah adik kandung saksi.
- bahwa saksi menjelaskan bahwa benar saksi dengan terdakwa RIVALDO WOWOR berada di Pesta perkawinan yang ada di Bengkulu namun saksi yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd



terlebih dahulu datang ke pesta perkawinan tersebut dari padari terdakwa RIVALDO WOWOR.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa RIVALDO WOWOR.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa RIVALDO WOWOR tersebut diatas terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 10 November 2024 sekitar Pkl 04.00 Wita di Perumahan Puri Permai Kel Bengkol Kec Mapanget Kota Manado.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saya disaat terdakwa RIFALDO WOWOR Melakukan Pembunuhan tersebut saksi berada di acara pesta perkawinan tersebut namun saat itu saksi sedang di pukul atau dikeroyok oleh orang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa RIVALDO WOWOR telah melakukan pembunuhan setelah saksi sudah berada di rumah yang mana Ibu saksi mengatakan kepada saksi bahwa Adik saksi bernama terdakwa RIVALDO WOWOR sudah menikam orang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kronologis awal mula saksi di Pukul dalam acara perkawinan tersebut adalah pada Hari Minggu Tanggal 10 November 2024 Sekitar Pkl 01.00 Wita, Saksi tiba di Tempat Pesta perkawinan bersama dengan teman temannya dari Pandu.dan kemudian mereka duduk diluar tempat acara pesta perkawinan sambil Minum Minuman keras dan kemudian dipasang musik disko sehingga saksi pun ikut bergoyang disco dan saat itu saksi melihat Sepupu saksi bertatapan mata dengan orang tidak dikenal dan oang tidak dikenal tersebut bertanya kepada sepupu saksi tersebut dengan nada tinggi sambil mengatakan “ KYAPA NGANA HAGA HAGA (KENAPA KAMU MENATAP SAYA)” Melihat Kejadian itu saksi pun langsung mendekat dan coba menenangkan orang yang tidak dikenal tersebut namun saat saksi mencoba menenangkan orang tak dikenal tersebut, ia malah balik marah kepada saksi dan kemudian ia mendorong dorong tubuh saksi dan tiba tiba saja saksi sudah di pukul secara bersama sama sehingga saksi pun sudah tidak tahu apa yang terjadi saat itu dan akhirnya saksi bisa lolos dari keroyokan mereka dikarenakan saksi lari dan meloncat ke tempat yang gelap sehingga mereka tidak menemukan saksi dan saat itu saksi pun langsung pergi ke rumah dan saksi bertemu dengan Ibunya dan ibu saksi melihat kepala saksi sudah berdarah sehingga paginya sekitar Pkl 08.00 Wta, saksi di bawa ke rumah sakit medical center paal dua dan sekitar Pkl 11.00 Wita saksi pulang dari rumah sakit dan langsung ke Polresta manado namun saat di Polresta Manado barulah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa Adik saksi bernama terdakwa RIVALDO WOWOR sudah diamankan oleh Anggota kepolisian dikarenakan ia telah membunuh salah satu orang yang saksi tidak kenal di Pesta Perkawinan yang ada di Bengkol.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu dari mana Pisau atau senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa RIVALDO WOWOR untuk membunuh korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seingat saksi posisi dari terdakwa RIVALDO WOWOR dari saksi berjarak sekitar 10 (Sepuluh) Meter dan saat itu saksi sempat melihat terdakwa RIVALDO WOWOR sedang duduk.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dari terdakwa RIVALDO WOWOR Melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban yang dibunuh oleh terdakwa RIVALDO WOWOR.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa sendiri sedangkan korban sebelumnya terdakwa tidak tahu namanya namun setelah terdakwa sudah berada di Polresta Manado barulah terdakwa tahu korban bernama DUTA NUOS.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membunuh korban dengan menggunakan alat bantu berupa pisau terbuat dari besi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wita di Komplek Perumahan Puri Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa ia mebunuh korban dengan menggunakan alat bantu berupa pesau penusuk terbuat dari besi putih.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa membunuh korban berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa bersama dengan kakaknya bernama saksi ROLANDI WOWOR datang keacara pesta perkawinan yang berada di perumaah Puri Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, dan saat terdakwa sudah berada di lokasi pesta perkawinan saat itu terdakwa sempat mengkomsumsi minuman keras kemudian terdakwa ikut bergoyang dengan iringan disco tanah, dan pada saat terdakwa bergoyang dengan kakaknya bernama saksi ROLANDI WOWOR yang saat itu berada disamping kanan kemudian terdakwa melihat kakaknya dipukul seorang laki -laki yang tidak kenal dan dikeroyok oleh beberapa orang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemuda yang tidak dikenal hingga kakak terdakwa terjatuh ke tanah kepala terluka kemudian saat itu juga terdakwa lari menuju sepeda motor yang di jalan yang berjarak kurang lebih 10 meter lalu terdakwa mengambil pisau dibagasi motor kemudian terdakwa balik ke tempat kakaknya kemudian terdakwa melihat korban yang saat itu memukul kakak terdakwa kemudian terdakwa langsung tikam korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saat itu korban ikut gabung memukul kaka terdakwa yang bernama ROLANDI WOWOR.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa lupa korban memakai baju apa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menikam korban sebanyak satu kali dan kena dibagian leher sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa posisi terdakwa saat itu dalam posisi berjalan menuju ke arah kakaknya dimana saat itu terdakwa sudah memegang pisau kemudian didepan terdakwa melihat korban sedang posisi berdiri sambil mengayunkan pukulan ke arah kakak terdakwa kemudian saat itu juga terdakwa langsung menikam ke arah samping kanan leher korban dengan pisau sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung lari.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa jarak terdakwa menikam korban kurang lebih setengah meter dan penerangan pada saat itu terang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pisau yang dibawah untuk jaga-jaga diri
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa menikam korban saat itu pisau di pegang dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menikam korban di bagian leher karena terdakwa sudah hilap
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa menikam korban menggunakan pisau dikarenakan korban memukul kakak terdakwa bersama dengan teman-teman korban yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban saat itu korban meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kronologis kejadianya adalah pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar jam 22.00 Wita, saat itu terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa akan menuju ke Kelurahan Bailang, sehingga terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan dikamar kemudian pisau tersebut terdakwa sembunyikan dibagasi motor yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa menuju ke Kampung Loreng Kelurahan Bailang



Kecamatan Bunaken Kota Manado, dan pada saat terdakwa sudah berada di kampung Loreng sekitar pukul 00.30 Wita sudah masuk hari Minggu tanggal 10 November 2024 terdakwa mendapat informasi di Perumahan Puri Permai Kecamatan Mapanget, ada acara disko kemudian saat itu juga terdakwa menuju keperumahan puri permai, dan setibanya diacara saat itu terdakwa bertemu dengan kakaknya bernama saksi ROLANDI WOWOR sedang berada didalam acara tersebut bersama dengan teman-temannya yang terdakwa tidak tahu namanya yang saat itu sedang mengkomsumsi minuman keras, kemudian terdakwa ikut bergabung dan ikut pesta miras dan sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa melihat ada beberapa orang pemuda yang terdakwa tidak kenal sedang begoyang atau joget dengan hiburan disco tanah, lalu kakak terdakwa bernama ROLANDI WOWOWR juga ikut bergabung dan ikut joget dengan beberapa orang pemuda tersebut selanjutnya terdakwa ikut bergabung bergoyang dan berdiri dijejeran kakaknya dan berselang beberapa menit kemudian, terdakwa melihat beberapa orang pemuda yang terdakwa tidak kenal langsung memukul kakak terdakwa hingga kakak terdakwa terjatuh ketanah selanjutnya terdakwa lari menuju ke sepeda motornya dan mengambil pisau dibagasi motor kemudian terdakwa kembali ketempat kakaknya dan saat itu terdakwa melihat korban sedang berdiri dan memukul kakak terdakwa dimana posisi kakak terdakwa sudah dalam posisi terjatuh ketanah kemudian terdakwa mendekati korban lalu menikam leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali hingga korban roboh ketanah kemudian beberapa pemuda yang terdakwa tidak kenal yang memukul kakak terdakwa langsung menjauh karena melihat terdakwa sudah menikam korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan sempat dikejar beberapa orang pemuda yang terdakwa tidak kenal namun tidak menemukan terdakwa dan sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan kemudian diamankan di Polresta Manado bersama dengan pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menikam korban saat itu korban memukul kaka korban yang bernama saksi ROLANDI WOWOR
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa senjata tajam berupa pisau terbuat dari besi dengan ciri ciri ujungnya runcing,dengan panjang mata pisau 19.2 Cm, lebar 2,5 dan salah satu sisinya tajam kemudian gagang pisau terbuat dari kayu dan memiliki sarung terbuat dari kayu, adalah pisau yang digunakan untuk menikam korban.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa keluarga terdakwa tidak ada kase uang kepada korban atau datang minta maaf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa yang telah menikam korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau terbuat dari besi dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dengan panjang mata pisau 19.2 Cm, lebar 2,5 Cm dan salah satu sisinya tajam kemudian gagang pisau terbuat dari kayu dan memiliki sarung terbuat dari kayu;
2. Visum et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Manado Medical Center, Nomor: 27/Otopsi/XI/2024, tanggal 13 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOLA T. S. MALLO, MKes., Sp.FM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fransisco Ruitan sebagai ayah kandung korban pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wita di Perum Puri Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado saat itu sedang berada di rumah sedang tidur kemudian Handponenya berbunyi dan diangkat oleh istri saksi Fransico Ruitan kemudian Handpone tersebut diberikan kepada saksi Fransico Ruitan yang menelpon adalah JORDAN dan memberitahukan bahwa anak saksi bernama DUTA NUOS (koko) sudah ditikam, dan saat itu tidak disebutkan dimana lokasi kejadiannya dan handpone langsung dimatikan, kemudian saksi Fransico Ruitan mendapat informasi bahwa DUTA NOUS sudah dibawa kerumah sakit Pancaran Kasih Manado, kemudian saat itu juga langsung kerumah sakit Pancaran kasih dan setibanya di rumah sakit hanya menunggu diluar Unit Gawat Darurat dan tidak masuk karena merasa panik dan sedih kemudian pihak Dokter rumah sakit menjelaskan bahwa korban saat dibawa kerumah sakit sudah dalam kondisi meninggal dunia, kemudian saat itu langsung kembali kerumah kemudian datang ke Polresta Manado dan melaporkan kejadian tersebut. Saksi sebagai ayah kandung korban menjelaskan tidak pernah dari pihak Terdakwa menerima bantuan atau datang minta maaf;
- Bahwa saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono, saksi Hilary Putri Takalao, saksi Natasya Febiola Senduk pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar Jam 04.00 wita yang bertempat di rumah Ruitan Mandagi di Perum Permai Bengkol Kec Mapanget Kota Manado sedang ada pesta dan saat diacara tersebut meminum minuman keras sambil diiringi music atau disco tanah sehingga para saksi bergoyang namun pada saat para saksi sudah selesai bergoyang masih terdapat beberapa orang yang bergoyang dan tidak

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lama pada saat sudah duduk para saksi melihat sudah ada yang terlibat perkelahian dan melihat Terdakwa dan saksi RILANDO WOWOR berjoget di acara dan saat itu korban Duta Nous sedang duduk tidak mabuk duduk diam Bersama Muhamad Rezky Jamaludin kemudian ada ribut-ribut Terdakwa dengan teman-teman terus merembet di tempat para saksi dan korban duduk;
- Bahwa saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono pada saat itu terlibat perkelahian dengan seseorang yang saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono tidak kenal Dimana saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono di pukul oleh seseorang yang tidak kenal dengan menggunakan sebuah kursi plastic sehingga saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono dengan lelaki tersebut langsung terlibat perkelahian hingga pada akhirnya lelaki tersebut yang langsung melarikan diri ;
 - Bahwa saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono saat berbalik akan menuju tempat duduk melihat korban Duto Nuos sudah terjatuh tertelungkup diatas jalan paving dan Terdakwa akan melarikan diri sambil membawa pisau , kemudian saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono mengejanya namun Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perkebunan perumahan sambil memegang sebilah pisau di karena pada saat saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono mencoba untuk mengamankan Terdakwa,akan tetapi tidak bisa diamankan karena mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono dan para pengunjung dalam acara tersebut;
 - Bahwa saksi Hilary Putri Takalo an Natasya Febiola Senduk melihat para pemuda yang berjoget disebelah kanan yang i tidak kenal sudah saling baku pukul kemudian saksi Hilary Putri Takalo berdiri dan membangunkan pacarnya lalu menjauh dari tempat itu dan pergi kedepan salah satu rumah warga dengan jarak kurang lebih 10 meter saksi Hilary Putri Takalo melihat Terdakwa dengan memegang pisau berjalan menuju kedepan korban Duta Nuos yang sedang duduk , karena Korban Duta Nuos melihat Terdakwa dengan membawa pisau maka saksi Duta Nuos berdiri dan bersiap untuk lari dan Terdakwa langsung menikam korban dengan pisau tersebut sebanyak satu kali dan mengenai kearah bagian sebelah leher kanan korban.t hingga korban terjatuh ketanah kemudian Terdakwa malarikan diri dan saksi Hilary Putri Takalao tidak ada melihat orang lain ikut menganiaya korban melainkan hanyalah Terdakwa sendiri yang menganiaya korban dan saat itu korban sudah tidak bergerak kemudian saat itu ada beberapa orang pemuda langsung membawa korban kerumah sakit dan beberapa saat kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Seolomitha Diansari Mandosa dan saksi Rolandi Wowor datang di tempat acara pernikahan yang bertempat di lokasi kejadian dan setelah sampai di lokasi kejadian saksi Seolomitha Diansari Mandosa dan teman-temannya duduk dan jugaminum minuman keras kemudian mereka berjoget (goyang) dan tidak lama Terdakwa datang seorang diri dan langsung duduk di samping saksi Seolomitha Diansari Mandosa, dan tidak lama kemudian saksi Seolomitha Diansari Mandosa kembali berjoget (goyang) dan setelah selesai berjoget melihat saksi Rolandi Wowor sudah di aniaya oleh orang-orang yang tidak kenal kemudian saksi Seolomitha Diansari Mandosa mendekati ke arah saksi Rolandi Wowor untuk memisahkan dari orang-orang yang saksi Seolomitha Diansari Mandosa tidak kenal, dan saat mendekati saksi Rolandi Wowor berinisiatif mengambil kursi plastik untuk mengusir orang-orang yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rolandi Wowor dan setelah saksi Seolomitha Diansari Mandosa mengambil kursi tersebut lalu berusaha mencari teman-teman lain namun teman-teman sudah tidak ada, kemudian saksi Seolomitha Diansari Mandosa melihat saksi Rolandi Wowor sudah berjalan menjauh dari lokasi kejadian, dan saat saksi Seolomitha Diansari Mandosa mengikuti saksi Rolandi Wowor kemudian saksi Seolomitha Diansari Mandosa melihat korban dari jarak 15 meter sudah terjatuh di tanah dan mengeluarkan darah dan sudah tidak bergerak, dan saat itu saksi Seolomitha Diansari Mandosa langsung terus mengikuti Rolandi Wowor yang sudah menjauh dari tempat kejadian yang di kejar oleh orang-orang yang tidak dikenal dan saksi Seolomitha Diansari Mandosa sempat melihat terdakwa yang saat itu terdakwa sempat berteriak “weii...qt pe kaka” dan tidak lama kemudian saksi Seolomitha Diansari Mandosa tidak melihat dimana Terdakwa karena fokus kepada Rolandi Wowor yang saat itu sedang posisi berjalan setelah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi Rolandi Wowor dengan Terdakwa berada di Pesta perkawinan yang ada di Bengkulu namun saksi Rolandi Wowor yang terlebih dahulu datang ke pesta perkawinan tersebut dari pada Terdakwa dan tidak melihat kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Rolandi Wowor tiba di tempat pesta perkawinan bersama dengan teman temannya dari Pandu.dan kemudian mereka duduk diluar tempat acara pesta perkawinan sambil Minum Minuman keras dan kemudian dipasang musik disko sehingga saksi Rolandi Wowor pun ikut bergoyang disko dan saat itu saksi Rolandi Wowor melihat sepupu saksi Rolandi Wowor bertatapan mata dengan orang tidak dikenal dan oang tidak dikenal tersebut bertanya kepada sepupu saksi Rolandi Wowor

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd



tersebut dengan nada tinggi sambil mengatakan “ KYAPA NGANA HAGA HAGA (KENAPA KAMU MENATAP SAYA)” Melihat kejadian itu saksi Rolandi Wowor pun langsung mendekat dan coba menenangkan orang yang tidak dikenal tersebut namun ia malah balik marah kepada saksi Rolandi Wowor dan kemudian ia mendorong dorong tubuh saksi dan tiba tiba saja saksi Rolandi Wowor sudah di pukul secara bersama sama sehingga sudah tidak tahu apa yang terjadi saat itu dan akhirnya saksi Rolandi Wowor bisa lolos dari keroyokan mereka dikarenakan saksi Rolandi Wowor lari dan meloncat ke tempat yang gelap sehingga mereka tidak menemukan saksi Rolandi Wowor dan langsung pergi ke rumah dan saksi Rolandi Wowor bertemu dengan Ibunya dan ibu saksi Rolandi Wowor melihat kepala sudah berdarah sehingga paginya sekitar pukul 08.00 Wta, di bawa ke rumah sakit medical center paal dua dan sekitar pukul 11.00 Wita pulang dari rumah sakit dan saksi Rolandi Wowor mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan setelah sudah berada di rumah yang mana Ibu saksi Rolandi Wowor mengatakan bahwa Adik saksi Rolandi Wowor yaitu Terdakwa sudah menikam orang;

- Bahwa Terdakwa Rivaldo. menusuk korban dengan menggunakan alat bantu perupa pisau penusuk terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dengan panjang mata pisau 19.2 Cm, lebar 2,5 Cm dan salah satu sisinya tajam kemudian gagang pisau terbuat dari kayu dan memiliki sarung terbuat dari kayu, Terdakwa . datang keacara pesta perkawinan yang berada di perumaah Puri Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, dan Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras kemudian Terdakwa ikut bergoyang dengan iringan disco tanah, dan pada saat Terdakwa bergoyang dengan kakaknya bernama saksi ROLANDI WOWOR yang saat itu berada disamping kanan kemudian Terdakwa melihat kakaknya saksi Rolandi Wowor dipukul seorang laki -laki yang tidak kenal dan dikeroyok oleh beberapa orang pemuda yang tidak dikenal hingga kakak terdakwa terjatuh ke tanah kepala terluka kemudian saat itu juga Terdakwa lari menuju sepeda motor yang di jalan yang berjarak kurang lebih 10 meter lalu Terdakwa mengambil pisau dibagasi motor kemudian balik ke tempat kakaknya kemudian Terdakwa melihat korban yang saat itu memukul kakak Terdakwa bahwa posisi terdakwa saat itu dalam posisi berjalan menuju kearah kakaknya dimana saat itu terdakwa sudah memegang pisau kemudian didepan terdakwa melihat korban dengan posisi berdiri sambil mengayunkan pukulan kearah kakak Terdakwa dengan jarak Terdakwa menikam korban kurang lebih setengah meter dan penerangan pada saat itu terang kemudian Terdakwa langsung tikam korban dengan menggunakan pisau



sebanyak satu kali dan kena dibagian leher sebelah kanan Dimana pisau di pegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri.;

- -Bahwa berdasar Visum et Repertum dari Rumah Sakit RSU Manado Medical Center, Nomor: 27/Otopsi/XI/2024, tanggal 13 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOLA T. S. MALLO, MKes.,Sp.FM dengan

KESIMPULAN :

1. Lama kematian korban diperkirakan telah berlangsung tujuh sampai Sembilan jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :
 - a. Pada pasal satu angka romawi ayat lima (a),(b),(c),(d),(e),(g),(h),(i),(j),(k),(l) dan (m) adalah kekerasan tumpul.
 - b. Pada pasal satu angka romawi ayat lima (f) adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah pangkal leher kanan depan yang memotong pembuluh nadi dari jantung ke leher,kepala dan lengan kiri serta memotong tenggerokon sehingga darah masuk ke saluran pernapasan menyebabkan kegagalan pernapasan
4. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek di bagian bokong kanan dan di pelipis kiri oleh akibat akibat kekerasan dengan benda tajam

I. Alur Luka :

- i. Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga dada kiri melalui jaringan antar iga ke sembilan, memotong tepi paru kiri бага bawah, masuk ke rongga dada kanan dan masuk ke ke paru kanan бага bawah. Luka berjalan dari kiri bawah ke kanan atas membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh, panjang alur luka sembilan belas sentimeter.
- ii. Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga dada kiri melalui jaringan antar iga ke sembilan, menembus sekat dada, masuk ke rongga perut memotong limpa, memotong lambung dan memotong pembuluh darah ke hati. Luka berjalan dari kiri ke kanan membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh, panjang alur luka sebelas koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan bentuk dakwaan Subideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 . “Unsur Barang siapa “

Menimbang, bahwa “barang siapa “ yang maksud nya adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum , dimana orang bernama Rivaldo Wowor yang identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, mengerti pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta mampu menjawab dengan baik, dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu apabila unsur lainnya terbukti maka Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa Rivaldo Wowor adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja

Menimbang, bahwa maksud sengaja adalah menghendaki dan mengerti apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa saksi Fransisco Ruitan sebagai ayah kandung korban pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 03.30 Wita di Perum Puri Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado saat itu sedang berada dirumah sedang tidur kemudian Handponenya berbunyi dan diangkat oleh istri saksi Fransico Ruitan kemudian Handpone tersebut diberikan kepada saksi Fransico Ruitan yang menelpon adalah Jordan dan memberitahukan bahwa anak saksi bernama Duta Nuos (koko) sudah ditikam, dan saat itu tidak disebutkan dimana lokasi kejadiannya dan handpone langsung dimatikan, kemudian saksi Fransico Ruitan mendapat informasi bahwa Duta Nuos sudah dibawa kerumah sakit Pancaran Kasih Manado, kemudian saat itu juga langsung kerumah sakit Pancaran kasih dan setibanya dirumah sakit hanya menunggu diluar Unit Gawat Darurat dan tidak masuk karena merasa panik dan sedih kemudian pihak Dokter rumah sakit menjelaskan bahwa korban saat dibawa kerumah sakit sudah dalam kondisi meninggal dunia,



kemudian saat itu langsung kembali kerumah kemudian datang ke Polresta Manado dan melaporkan kejadian tersebut. Saksi sebagai ayah kandung korban menjelaskan tidak pernah dari pihak Terdakwa menerima bantuan atau datang minta maaf;

- Bahwa saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono, saksi Hilary Putri Takalao, saksi Natasya Febiola Senduk pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar Jam 04.00 wita yang bertempat di rumah Ruitan Mandagi di Perum Permai Bengkol Kec Mapanget Kota Manado sedang ada pesta dan saat diacara tersebut meminum minuman keras sambil di iringi music atau disco tanah sehingga para saksi bergoyang namun pada saat para saksi sudah selesai bergoyang masih terdapat beberapa orang yang bergoyang dan tidak lama pada saat sudah duduk para saksi melihat sudah ada yang terlibat perkelahian dan melihat Terdakwa dan saksi Rolando Wowor berjoget di acara dan saat itu korban Duta Nous sedang duduk tidak mabuk duduk diam bersama Muhamad Rezky Jamaludin kemudian ada ribut-ribut Terdakwa dengan teman-teman terus merembet di tempat para saksi dan korban duduk;
- Bahwa saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono pada saat itu terlibat perkelahian dengan seseorang yang saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono tidak kenal Dimana saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono di pukul oleh seseorang yang tidak kenal dengan menggunakan sebuah kursi plastic sehingga saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono dengan lelaki tersebut langsung terlibat perkelahian hingga pada akhirnya lelaki tersebut yang langsung melarikan diri ;
- Bahwa saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono saat berbalik akan menuju tempat duduk melihat korban Duta Nuos sudah terjatuh tertelungkup diatas jalan paving dan Terdakwa akan melarikan diri sambil membawa pisau , kemudian saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono mengejarnya namun Terdakwa berhasil melarikan diri kearah perkebunan perumahan sambil memegang sebilah pisau di karena pada saat saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono mencoba untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi tidak bisa diamankan karena mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi Febriyanto Dwi Saputra Sudjono dan para pengunjung dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi Hilary Putri Takalo an Natasya Febiola Senduk melihat para pemuda yang berjoget disebelah kanan yang i tidak kenal sudah saling baku pukul kemudian saksi Hilary Putri Takalo berdiri dan membangunkan pacarnya lalu menjauh dari tempat itu dan pergi kedepan salah satu rumah warga dengan jarak kurang lebih 10 meter saksi Hilary Putri Takalo melihat Terdakwa dengan memegang pisau berjalan menuju kedepan korban Duta Nuos yang sedang duduk , karena Korban Duta Nuos melihat Terdakwa dengan membawa pisau



maka saksi Duta Nuos berdiri dan bersiap untuk lari dan Terdakwa langsung menikam korban dengan pisau tersebut sebanyak satu kali dan mengenai kearah bagian sebelah leher kanan korban.t hingga korban terjatuh ketanah kemudian Terdakwa malarikan diri dan saksi Hilary Putri Takalao tidak ada melihat orang lain ikut menganiaya korban melainkan hanyalah Terdakwa sendiri yang menganiaya korban dan saat itu korban sudah tidak bergerak kemudian saat itu ada beberapa orang pemuda langsung membawa korban kerumah sakit dan beberapa saat kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada awalnya saksi Seolomitha Diansari Mandosa dan saksi Rolandi Wowor datang di tempat acara pernikahan yang bertempat di lokasi kejadian dan setelah sampai di lokasi kejadian saksi Seolomitha Diansari Mandosa dan teman-temannya duduk dan juga minum minuman keras kemudian mereka berjoget (goyang) dan tidak lama Terdakwa datang seorang diri dan langsung duduk di samping saksi Seolomitha Diansari Mandosa, dan tidak lama kemudian saksi Seolomitha Diansari Mandosa kembali berjoget (goyang) dan setelah selesai berjoget melihat saksi Rolandi Wowor sudah di aniaya oleh orang-orang yang tidak kenal kemudian saksi Seolomitha Diansari Mandosa mendekati ke arah saksi Rolandi Wowor untuk memisahkan dari orang-orang yang saksi Seolomitha Diansari Mandosa tidak kenal, dan saat mendekati saksi Rolandi Wowor berinisiatif mengambil kursi plastik untuk mengusir orang-orang yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rolandi Wowor dan setelah saksi Seolomitha Diansari Mandosa mengambil kursi tersebut lalu berusaha mencari teman-teman lain namun teman-teman sudah tidak ada, kemudian saksi Seolomitha Diansari Mandosa melihat saksi Rolandi Wowor sudah berjalan menjauh dari lokasi kejadian, dan saat saksi Seolomitha Diansari Mandosa mengikuti saksi Rolandi Wowor kemudian saksi Seolomitha Diansari Mandosa melihat korban dari jarak 15 meter sudah terjatuh di tanah dan mengeluarkan darah dan sudah tidak bergerak, dan saat itu saksi Seolomitha Diansari Mandosa langsung terus mengikuti saksi Rolandi Wowor yang sudah menjauh dari tempat kejadian yang di kejar oleh orang-orang yang tidak dikenal dan saksi Seolomitha Diansari Mandosa sempat melihat Terdakwa yang saat itu Terdakwa sempat berteriak "weii...qt pe kaka" dan tidak lama kemudian saksi Seolomitha Diansari Mandosa tidak melihat dimana terdakwa karena fokus kepada saksi Rolandi Wowor yang saat itu sedang posisi berjalan setelah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal;



- Bahwa saksi Rolandi Wowor dengan Terdakwa berada di Pesta perkawinan yang ada di Bengkol namun saksi Rolandi Wowor yang terlebih dahulu datang ke pesta perkawinan tersebut dari pada Terdakwa dan tidak melihat kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Rolandi Wowor tiba di tempat pesta perkawinan bersama dengan teman temannya dari Pandu. dan kemudian mereka duduk diluar tempat acara pesta perkawinan sambil Minum Minuman keras dan kemudian dipasang musik disko sehingga saksi Rolandi Wowor pun ikut bergoyang disko dan saat itu saksi Rolandi Wowor melihat sepupu saksi Rolandi Wowor bertatapan mata dengan orang tidak dikenal dan orang tidak dikenal tersebut bertanya kepada sepupu saksi Rolandi Wowor tersebut dengan nada tinggi sambil mengatakan " KYAPA NGANA HAGA HAGA (KENAPA KAMU MENATAP SAYA)" Melihat kejadian itu saksi Rolandi Wowor pun langsung mendekat dan coba menenangkan orang yang tidak dikenal tersebut namun ia malah balik marah kepada saksi Rolandi Wowor dan kemudian ia mendorong dorong tubuh saksi dan tiba tiba saja saksi Rolandi Wowor sudah di pukul secara bersama sama sehingga sudah tidak tahu apa yang terjadi saat itu dan akhirnya saksi Rolandi Wowor bisa lolos dari keroyokan mereka dikarenakan saksi Rolandi Wowor lari dan meloncat ke tempat yang gelap sehingga mereka tidak menemukan saksi Rolandi Wowor dan langsung pergi ke rumah dan saksi Rolandi Wowor bertemu dengan Ibunya dan ibu saksi Rolandi Wowor melihat kepala sudah berdarah sehingga paginya sekitar pukul 08.00 Wta, di bawa ke rumah sakit medical center paal dua dan sekitar pukul 11.00 Wita pulang dari rumah sakit dan saksi Rolandi Wowor mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan setelah sudah berada di rumah yang mana Ibu saksi Rolandi Wowor mengatakan bahwa Adik saksi Rolandi Wowor yaitu Terdakwa sudah menikam orang;
- Bahwa Terdakwa Rivaldo. menusuk korban dengan menggunakan alat bantu perupa pisau penusuk terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dengan panjang mata pisau 19.2 Cm, lebar 2,5 Cm dan salah satu sisinya tajam kemudian gagang pisau terbuat dari kayu dan memiliki sarung terbuat dari kayu , Terdakwa datang ke acara pesta perkawinan yang berada di perumahan Puri Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, dan Terdakwa sempat mengkomsumsi minuman keras kemudian Terdakwa ikut bergoyang dengan iringan disco tanah, dan pada saat Terdakwa bergoyang dengan kakaknya bernama saksi Rolandi Wowor yang saat itu berada disamping kanan kemudian Terdakwa melihat kakaknya saksi Rolandi Wowor dipukul seorang laki-laki yang tidak kenal dan dikeroyok oleh beberapa orang pemuda yang tidak



dikenal hingga kakak terdakwa terjatuh ke tanah kepala terluka kemudian saat itu juga Terdakwa lari menuju sepeda motor yang di jalan yang berjarak kurang lebih 10 meter lalu Terdakwa mengambil pisau dibagasi motor kemudian balik ke tempat kakaknya kemudian Terdakwa melihat korban yang saat itu memukul kakak Terdakwa bahwa posisi terdakwa saat itu dalam posisi berjalan menuju kearah kakaknya dimana saat itu terdakwa sudah memegang pisau kemudian didepan terdakwa melihat korban dengan posisi berdiri sambil mengayunkan pukulan kearah kakak Terdakwa dengan jarak Terdakwa menikam korban kurang lebih setengah meter dan penerangan pada saat itu terang kemudian Terdakwa langsung tikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali dan kena dibagian leher sebelah kanan Dimana pisau di pegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri.;

- Bahwa berdasar Visum et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Manado Medical Center, Nomor: 27/Otopsi/XI/2024, tanggal 13 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOLA T. S. MALLO, MKes.,Sp.FM dengan,

KESIMPULAN :

1. Lama kematian korban diperkirakan telah berlangsung tujuh sampai Sembilan jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :
 - a. Pada pasal satu angka romawi ayat lima (a),(b),(c),(d),(e),(g),(h),(i),(j),(k),(l) dan (m) adalah kekerasan tumpul.
 - b. Pada pasal satu angka romawi ayat lima (f) adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah pangkal leher kanan depan yang memotong pembuluh nadi dari jantung ke leher,kepala dan lengan kiri serta memotong tenggerokon sehingga darah masuk ke saluran pernapasan menyebabkan kegagalan pernapasan
4. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek di bagian bokong kanan dan di pelipis kiri oleh akibat akibat kekerasan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasar fakta fakta persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan korban Duta Nuos telah meninggal dunia berupa akibat kekerasan tajam pada daerah pangkal leher kanan depan yang memotong pembuluh nadi dari jantung ke leher,kepala dan lengan kiri serta memotong tenggerokon sehingga darah masuk ke saluran pernapasan menyebabkan kegagalan pernapasan dan Luka luka tersebut mengakibatkan matinya orang lain:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pun telah terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah dimaksud sebagai ajang balas dendam, akan tetapi dimaksud sebagai penjara supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dituntut Penuntut Umum, Majelis Hakim sepakat dan akan dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau terbuat dari besi dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dengan panjang mata pisau 19.2 Cm, lebar 2,5 Cm dan salah satu sisinya tajam kemudian gagang pisau terbuat dari kayu dan memiliki sarung terbuat dari kayu;
- 2 Visum et Repertum dari Rumah Sakit RSU Manado Medical Center, Nomor: 27/Otopsi/XI/2024, tanggal 13 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOLA T. S. MALLO, MKes., Sp.FM

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk sebilah pisau terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 19.2 Cm, lebar 2,5 Cm dan salah satu sisinya tajam kemudian gagang pisau terbuat dari kayu dan memiliki sarung terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Visum Et Repertum No 27/Otopsi/XI/2024, tanggal 13 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOLA T. S. MALLO, MKes., Sp.FM tetap dilampirkan dalam berkas aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berterus terang, tidak berbelit belit dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldo Wowor telah terbukti secara **dan** meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau terbuat dari besi dengan ciri-ciri ujungnya runcing, dengan panjang mata pisau 19.2 Cm, lebar 2,5 Cm dan salah satu sisinya tajam kemudian gagang pisau terbuat dari kayu dan memiliki sarung terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 Visum et Repertum dari Rumah Sakit RSU Manado Medical Center, Nomor: 27/Otopsi/XI/2024, tanggal 13 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOLA T. S. MALLO, MKes., Sp.FM tetap dilampirkan dalam berkas aquo;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara senilai Rp.5.000,00;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H.M.H., Philip

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangalila, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jemmy Jefrie Kumontoy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H.M.H., Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRIYANTO TIRANDA, S.H., M.H.

ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H.

PHILIP PANGALILA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.